

개 학자치! 교육혁명! 우리 학문!



전/국/교/수/노/동/조/합

서울시 관악구 봉천로 594-1 (2층) / 전화 (02)871-8706 / 팩스 (02)6007-1415
전자우편 : kpunion@gmail.com / 홈페이지 : http://www.kpu.or.kr

일 시: 2026. 7. 27.

수 신: 각 언론사 교육 사회 담당기자

참 조:

제 목: 같은 교수, 다른 권리: 비정년트랙 차별을 끝내야 한다

같은 교수, 다른 권리: 비정년트랙 차별을 끝내야 한다

조경순(전국교수노동조합 사무처장)

헌법재판소는 2026년 7월 23일 대학교원 노동조합의 정치활동을 전면 금지한 교원노조법 조항에 대해 위헌 결정을 내렸다. 대학교원 개인에게는 정당 가입과 선거운동, 공직선거 입후보 등 폭넓은 정치적 자유를 허용하면서, 같은 대학교원들이 노동조합으로 결합했다는 이유만으로 정치활동을 전면 차단하는 것은 정당화되기 어렵다는 판단이다. 같은 일을 하고 같은 법적 지위를 가진 사람을 단지 결합의 형식이 다르다는 이유로 불리하게 대우할 수 없다는 현재의 선언은 대학 사회의 또 다른 오래된 차별을 돌아보게 한다. 바로 비정년트랙 교원에 대한 구조적 차별이다.

오늘날 대학에서 비정년트랙 교원은 더 이상 예외적인 존재가 아니다. 이들은 학생을 가르치고 상담하며, 연구하고 논문을 발표하고, 입시·취업·평가·인증을 비롯한 각종 학사업무를 담당한다. 학과회의와 위원회에 참여하고 대학이 요구하는 성과지표를 채우며, 때로는 정년트랙 교원보다 더 많은 강의와 행정업무를 떠맡기도 한다. 이름만 다를 뿐, 대학의 교육과 연구를 실질적으로 함께 책임지는 동료 교수다.

그러나 대학은 이들을 같은 교수로 대우하지 않는다. 채용 단계에서부터 임금과 승진, 재임용, 연구비, 연구년, 보직 참여, 의사결정권, 복지와 퇴직 이후의 보장에 이르기까지 비정년트랙이라는 이름 아래 서로 다른 기준을 적용한다. 계약기간이 끝날 때마다 재임용 여부를 걱정해야 하고, 대학의 부당한 결정에 목소리를 내면 다음 계약에 불이익이 생기지 않을까 스스로 검열하게 된다. 교수라는 호칭과 동일한 책무는 부여하면서, 교수에게 마땅히 보장되어야 할 권리와 안정성은 유보한다.

비정년트랙이라는 명칭도 문제의 본질을 가린다. 전임교원, 교육전담, 강의전담, 연구전담, 산학협력전담, 초빙교수 등 대학마다 명칭은 다양하지만, 그 이면에는 인건비를 절감하고 고용조정을 쉽게 하려는 대학의 필요가 자리 잡고 있다. 업무의 성격과 책임에 따른 합리적 구분이라기보다 비용과 통제를 위한 신분 체계로 운용되는 경우가 적지 않다. 대학은 동일하거나 유사한 노동을 요구하면서도 신분이 다르다는 이유로 임금과 권리의 격차를 당연한 것으로 만든다.

대학은 흔히 비정년트랙 제도가 재정난 속에서 불가피하다고 주장한다. 그러나 재정의 어려움이 차별을 정당화하는 만능의 이유가 될 수는 없다. 대학 운영의 부담을 가장 취약한 교원에게 전가하고, 불안

정한 고용을 상시적인 인력 운용 방식으로 굳히는 것은 교육기관이 취할 태도가 아니다. 재정난이 실제로 존재한다면 구성원에게 투명하게 공개하고 함께 해결책을 마련해야 한다. 의사결정 권한은 소수에게 집중한 채 비용 절감의 책임만 비정년트랙 교원에게 떠넘기는 것은 공동체의 책무가 아니라, 권한을 이용한 희생을 강요하는 방식에 가깝다.

비정년트랙 차별은 개인의 처우에 그치지 않고 대학 교육의 질과 학문의 자유를 훼손한다. 다음 학기와 다음 계약을 걱정하는 교원에게 장기적인 연구와 교육과정 혁신을 요구하기는 어렵다. 재임용권을 가진 대학 본부나 보직자의 판단에 생계가 좌우되는 구조에서 비판적 의견과 학문적 소신을 자유롭게 밝히기도 어렵다. 고용불안은 침묵을 낳고, 침묵은 대학의 민주적 통제를 약화시킨다. 결국 비정년트랙 교원의 권리를 축소해 얻은 단기적인 비용 절감은 교육의 안정성과 대학의 자율성을 훼손하는 더 큰 사회적 비용으로 돌아온다.

이번 현재 결정의 논리를 대학 내부에도 물어야 한다. 정년트랙 교원과 비정년트랙 교원이 함께 학생을 가르치고 연구하며 대학 운영을 담당하고 있다면, 신분 명칭이 다르다는 이유만으로 권리를 포괄적으로 제한할 합리적 이유가 있는가. 계약기간이 있다는 이유로 대학의 의사결정에서 배제하고, 동일한 성과를 요구하면서 임금과 승진 기회를 달리하며, 학문적 자유를 실질적으로 위축시키는 관행은 정당화되기 어렵다. 대학이 이 질문에 답하지 못한다면 현재의 차별은 관행일 수는 있어도 정당한 제도일 수는 없다.

차별을 해소하기 위해서는 선언이 아니라 구체적인 변화가 필요하다. 먼저 동일·유사 업무에 대해서는 동일가치노동 동일임금의 원칙을 적용하고, 연구비·연구공간·연구년·복지·승진에서 신분만을 이유로 한 일률적 배제를 없애야 한다. 또한 재임용 기준과 심사 절차를 객관화하고 당사자의 의견질문권과 불복절차를 실질적으로 보장해야 한다. 대학평의원회와 각종 위원회 등 의사결정 과정에 비정년트랙 교원의 참여를 보장해야 한다. 상시적이고 지속적인 교육·연구 업무를 담당하는 교원에게는 정년트랙으로 전환할 수 있는 공정하고 투명한 경로를 마련해야 한다.

정부의 책임도 분명하다. 교육부는 대학이 전임교원 확보율과 각종 평가 지표를 형식적으로 충족하기 위해 비정년트랙을 값싼 인력으로 활용하도록 방치해서는 안 된다. 대학 재정지원과 평가에서 교원의 고용 안정성, 처우 격차, 의사결정 참여 정도를 실질적으로 반영해야 한다. 고등교육 재정을 안정적으로 확충해 대학이 재정난을 이유로 불안정 고용을 확대하지 못하도록 하는 일도 국가의 책무다. 대학교원이 노동조합에 속했다는 이유만으로 정치적 권리를 빼앗을 수 없듯이, 비정년트랙이라는 이유만으로 교수에게 보장되어야 할 기본적인 노동권과 학문적 권리, 대학 구성원으로서의 참여권을 빼앗을 수 없다. 교육전담이든 연구전담이든, 정년트랙이든 비정년트랙이든, 대학의 교육과 연구를 함께 책임지는 교원은 존중받아야 할 동료다. 차별은 이름을 바꾼다고 사라지지 않는다.

대학은 자유와 평등을 가르치는 곳이다. 그 대학이 내부 구성원의 불평등을 비용 절감의 수단으로 이용한다면 교육의 말과 현실은 서로 모순된다. 이제 대학은 비정년트랙 차별이 불가피하다는 오래된 변명을 멈추고 답해야 한다. 같은 교수에게 왜 다른 권리를 적용하는가. 그 차별에 합리적 이유가 없다면, 지금 바로 고쳐야 한다.(끝)



논평인: 조경순
현) 전국교수노동조합 사무처장
현) 서일대 교수

2026년 07월 27일

전/국/교/수/노/동/조/합